

1506145-76.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... por conta de crime que responde por tráfico de entorpecentes.

A ré também negou que conhecesse o réu. Apenas tinha ido ao lugar dos fatos com uma amiga para comprar drogas para uso próprio. Apareceram os guardas civis metropolitanos. Não soube o nome da amiga. Responde a outros dois processos por tráfico de entorpecentes.

Evidente que os réus - já inseridos na vida de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506145-76.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506145-76.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUZANA FERREIRA DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RODRIGO SOUSA BRITO, com 25 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 24 e de SUZANA FERREIRA DA SILVA, com 31 anos de idade na data dos fatos, qualificada às fls. 23, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 09h, na Rua Helvetia, nº 216, Santa Cecilia, nesta cidade e comarca, os réus traziam consigo para fins de comércio: 2,3g de maconha divididas em 2 porções e 40,8g de cocaína em uma pedra grande de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como a quantia de R\$ 2.808,00 em espécie e um aparelho celular Samsung (v. boletim de ocorrência de fls. 54/56, laudo de constatação de fls. 30/33, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07).

Pois bem.

É dos autos que nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os denunciados resolveram praticar o tráfico de drogas. Guardas Municipais estavam em patrulhamento fixo no cruzamento da Rua Helvetia com a Alameda Barão de Piracicaba, em razão do Projeto Redenção, quando foram cientificados pela CETEL de que a central de monitoramento havia avistado os denunciados praticando a mercancia de

drogas, sendo que o denunciado RODRIGO ficava com uma pedra grande de crack cortando e entregando aos consumidores, enquanto a denunciada SUZANA ficava responsável pelo recebimento do dinheiro resultante da venda da droga. Foram informadas as características dos denunciados e o momento em que estavam saindo do "fluxo".

Nesse instante, os guardas abordaram os denunciados. Em busca pessoal, foram encontrados com RODRIGO uma pedra grande de crack e um aparelho celular Samsung. Já com SUZANA, foram encontrados a quantia de R\$ 2.808,00 em espécie, em notas e moedas, bem como 2 porções de maconha.

Constatada a flagrância delitiva, os denunciados foram presos e levados à delegacia.

Em seu interrogatório policial, ambos os denunciados permaneceram em silêncio (v. termo de interrogatório às fls. 08 e 09).

O laudo de constatação às fls. 30/33 confirmou a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com os denunciados.

Conversão da prisão em flagrante de Rodrigo e Suzana em prisão preventiva (fls.84/88)

Em 08/03/22, foi recebida a denúncia e mantida a denúncia (fls.111/112).

A ré foi citada (fls.122). Defesa prévia (fls.127/129)

O réu foi citado (fls.153). Defesa prévia (fls.173)

Manutenção da denúncia (fls.151/152 e em audiência)

Laudo pericial do aparelho celular (fls.157/160)

Exame químico-toxicológico (fls.163/165)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A região onde se deram os fatos está sob os cuidados da Prefeitura Municipal de São Paulo, justamente para ajudar os usuários de drogas, promovendo a higienização das ruas e, assim, a salubridade dos usuários, evitando que o vício se perpetue pela ação de traficantes. Vale dizer: ao assumir tais tarefas, consequentemente, se encarrega da segurança dos presentes, e, em situação como a declinada nos autos, promove a prisão dos traficantes em situação de flagrância, nada de arbitrário traduzindo a ação dos guardas civis metropolitanos.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.20), no boletim de ocorrência (fls. 54/56), no auto de exibição e apreensão (fls.6/7), no laudo pericial do celular (fls.157/160), no laudo químico-toxicológico (fls.163/165), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

O guarda civil metropolitano Diego disse que estava em patrulhamento pela região da Princesa Isabel, cracolândia, quando o vídeo de monitoramento alertou sobre a presença e a ação dos réus, saindo do "fluxo" com substâncias entorpecentes. Realizada a abordagem, com o réu foi encontrada pedra de crack, com a ré, R\$ 2.800,00, motivos que houve a prisão dos denunciados.

A sua colega Edivânia prestou igual depoimento. Em policiamento, foi alertada pelo sistema de monitoramento do que estava ocorrendo. Observou o réu partindo a pedra de crack e a ré intercambiando o tráfico, ficando com o dinheiro. Foi feita a abordagem. A ré portava pequena porção de maconha e R\$ 2.800,00, em dinheiro. O réu tinha em seu poder pedra grande de crack. Ambos falaram, por ocasião do flagrante, perdi.

As autodefesas dos réus não têm verossimilhança, tampouco lastro probatório.

O réu deu uma versão incrível. Disse que, de fato, estava no lugar dos fatos comprando crack para uso próprio, quando, repentinamente, apareceram os guardas civis metropolitanos (os quais não conhecia), e veio a ser preso. Outras as pessoas estavam lá. Houvera havia saído tinha um mês de prisão cautelar justamente por conta de crime que responde por tráfico de entorpecentes.

A ré também negou que conhecesse o réu. Apenas tinha ido ao lugar dos fatos com uma amiga para comprar drogas para uso próprio. Apareceram os guardas civis metropolitanos. Não soube o nome da amiga. Responde a outros dois processos por tráfico de entorpecentes.

Evidente que os réus – já inseridos na vida de traficantes – foram flagrados na prática do crime descrito na denúncia.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

Nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena mínima é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Os réus são tecnicamente primários, não confessaram a prática do crime. Nada mais a considerar na primeira e segunda fase da dosimetria, a pena intermediária fica fixada no patamar anterior.

Na terceira fase da dosimetria, sem outros aspectos a serem considerados, cabe observar que os réus preenchem os requisitos do art. 33, § 4º, da citada lei, em razão do que, reduzo a pena-base em 2/3.

A pena fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a cada um dos réus. Torno a pena definitiva.

Diante do mencionado, o regime é o aberto, nos termos do art. 44, III, § 2º, do CP, dada a quantidade da pena, substituo a pena por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas em execução.

Assim, em consonância com o acima estabelecido, expeçam-se alvarás de soltura.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno RODRIGO SOUSA

BRITO, com 25 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 24 e SUZANA

FERREIRA DA SILVA, com 31 anos de idade na data dos fatos, qualificada às fls. 23,

como incurso nas sanções impostas no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, à pena de

1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas

restritivas de direitos, a serem definidas na execução, e a 166 dias-multa, fixada

no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de responder

em liberdade a eventual recurso e os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se alvará de soltura em favor de ambos os réus.

Determino a destruição da droga e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de

execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se

ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da

Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-

se.

Int.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.